

מסורת הש"ס

(א) [נָעַל עו. וּשְׁטָן, (ג) וּשְׁטַי מוֹר יַעֲמֹת קִטּוּ. דִּי'ה אַמְלֵאן, (ג) נָעַל קִסְטָן, (ד) לִפּי גִי רַבְרִישׁ יָלַל לִרְבּ אֶשֶׁי, (ס) כְּסוּתוֹ דָּק מַמַּל, (ו) רַשִׁיל וּשְׁטִי רַשִׁיל,

הגהות הב"ח

(א) גב' אביי אמר הכי קאמר הן על אחרים מוציאין מנאל לנה: (ב) רשב"ם ד"ה מנאל וכו' הקריעוין: (ג) תוס' ד"ה והכא כי אלל הן ברייתא ס"ל דחיישינן לנפילה: (ד) ד"ה שטרו וכו' פת"ג דבאחר שיש לו עליהם כ"ל ותי' דבשטר נמחק: (ס) בא"ד חזירו של כל אחד כתבו את"ג דחד דחד ודאי לה הכא בשובר לא אמרינן שמה חזירו כ"ל::

מוסף רש"י

אותיות נקנות במסירה. המוכר שטר חוב לחבירו קנה החוב במסירת אותיות (והדדיון לא). אינו צריך לכתוב שטר מכירה על השטר שהא מוכר לו, אללא משמכר לו שטר שיש לו על אחרים לוחט בו מחביר הלוה לפורעם חוב (והדדיון לא). דלותיות חוב שטר נקנות במסירה גלל קנין ואין יוכל לחזר בו (בבמות סק). ולא צריך לכתוב קני לך וכל שענדיה ולא שום שטר (ועי' ה' ה). אלל משיבא אינה אלל דבדר עטופו ממון, דמי מפק ליה וכו' ביה, והכא נמי לגבי גזר ע"פ גלותיות מיטיי ליה משיבא כשאר מעטלעין, אלל כמי לגנות החוב צריך שיתמנה מלה ליד הלוקח (ועי' ה'). ושעתכד לו ליה לוח הקונה כמי שהיה משועבד למלה, לא זמן שלל מחלו דמיהי על שטול (ועי' קטס). הובאקן שטר ללוה. לטיות מוחקן צידו למח למלה כשילה לו מעות (ועי' קסד).

מוסף תוספות

א. [ח]הא לנפילה דחד לא חייש אביי. חוס יבמות קטו. ב. [א]בין לאו אדיותות דשטרי כשמה קאמר [דצריך להביא ראיה] אלא אשאר אותיות. נמינ'.

רבינו גרשום

במאי פליגי. מתני' וברייא: באותיות נקנות במסירה פליגי מר סבר, נתא דמתני' דרייקונין ממבתי' הן על אחרים יכולין להוציא משום דקסבר אותיות נקנות במסירה שאם טעון הלוה אינו חייב לך אלא לחבירך יכול לומר לו נתי כדאמרת דלחבירי אחיב לאו לי חזירי השטר בידי וקטנו לי ממנו וחבירי נקנתו לי במסירה ואותיות נקנות במסירה ופלי ממונו לא בעית דאמר דהא אמרן לנפילה דחד לא חיישינן הלכך יכולין להוציא על אחרים: ומר סבר אין אותיות נקנות במסירה, ויכול לומר לו לחבירך אני חייב ולא לך והוא לא יכול לקנות לך החוב במסירת השטר דאין אותיות נקנות במסירה ולא בעל חוב רדיי את ולחבירו נאמי, פת"ג אמר לאו בעל דברים צדי את ואין בידך השטר: והכא בעירך להביא ראי'. עדי מסירה דנתא דברייאא סבר צריך להביא ראיה עדי

גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא

ואלא הא דסניא כו'. לכ"ע פריך דהא אפילו אביי מודה דלנפילה דחד לא חיישינן וא"כ אמאי תניא דברייתא שאין יכולין להוציא על אחרים: **במאי קא מיפלגי.** כיוון דלאו דבחישינן לנפילה פליגי: **סנא דיון סבר.** לנפילה דחד לא חיישינן מאי איכא למימר דלמא איהו

יהיב ליה אותיות נקנות במסירה ועל כרחו יפרע לו למי שהשטר צידו: ו**סנא ברא סבר אין אותיות נקנות במסירה.** ומתוך כך ידחה הלוה לוח ויאמר פקדון הוא אללך ולוח יאמר אין השטר צידך. ומינה אס כתבו הרשאה זה לזה על כרחו ישלם לו: ואכ"א **ד"ע אותיות נקנות במסירה.** בלל שטר מכירה [אחר] כדפסקי' הלכתא צ"י המוכר את הספינה (לעיל עו.). כרבי וכדלמאר רב אשי אותיות מילי נינהו ומילי במילי לא נקנו היכא שמסרו לו ונתנו אך ראה ועדים צריך שמסרו לו לזה בפניהם דלא נימא פקדון הוא אללו או השמיטנו ממנו ובהכי פליגי מתני' ונתנא ברא דפלוגמאל דלאיי ורבא: ורבא **אמר אין לריך.** אלל העמידהו בחזקת המוחזק בו: **אחד מן האחין ששטר חוב יולא מתחם ידו.** או בשם אביהם או בשם מלוה אחר וטוען אחי נתנوهו לי והס אומרים אמה חטפסמו: **מיושר וסירי.** ולא יכול להשמיט מיד אחיו כי נזהר איש מאחיו וסד"א אין צריך המוחזק בו להציא ראה קמ"ל: אלל **הא דסניא כו'.** ג' מחלוקות בדבר: **וימינן דאזיל לגבי ספרא כו'.** כסבור הוא לרמות בו חזירו ולגבות ממנו שטר זה והוא אינו יודע מה ששנינו בשטר יכול להוציא על חזירו ששמו כשמו: **אא"כ מלוה עמו.** ומסתמא שניהם היו בזמנא דמקום שנכתב וכיון דאינהו ידיעי ואין מקפידים זה על זה לא חיישינן מו לשום רמאות כיוון דלנפילה לא חיישינן: **נמאל לאחד.** מלוה שטרו של יוסף בן שמעון שחייב לי ממון פרוע שטרות שניהם פרועים. ואע"ג דאמרן צליהי שנים אחוין (ב"מ כ): סימפון היואל מתחת ידי מלוה אינו אלל כמשחק ופסול הא אוקימנא להך משנה התם כגון שנמאל השטר צין שטרותיו (ו) קרועין הלכך השוצר כשר: **במשולשין.** פירש בשטר שלשה דורות יוסף בן יעקב בן יצחק ובאידך כתב יוסף בן יעקב בן דוד ובשוצר כתב סתם יוסף בן יעקב דממתרן לקמן הלכך יאמרע כחם ויהי בחזקת פרועים שכל אחד טוען שלי פרוע והמלוה אינו יכול להכחישו הואיל ונמנאלו השטרות צין השטרות קרועים:

אביי אמר. מתני' כשנמנאלו צבית לוח מייירי והכי קתני נמאל ללוה אחד צין שטרותיו שוצר שהשטר שהיה נושה בו יוסף בן שמעון נוסה לוה והכי שני יוסף בן שמעון נושים בו ואילמלא זה השוצר היו שניהם נפרעין ממנו שטרותם כדאוקמינן שהס יכולין להוציא שט"ח על אחרים ועכשיו צוה השוצר הורע חוקתם דקיי"ל יד בעל השטר על התחמונה וכשיוציא כל אחד מהס שטרו אומר לו הנה השוצר עליו. ומיהו נראה צעיי שאס שניהם צאים בהרשאה זה מזה על הלוה יכולין לגבות אחד מן השטרות ממ"נ מן הלוה שהרי מודה הוא צע"כ צעיי השטרות אלל שפרע אחד מהן. ומיהו אי טעין לוח ואומר לשנים פרעתי והשוצר נכתב סתם על שנים נראה צעיי דטענה מעלילתא היא אלל היכא דמודה צב' הלוואות אלל שפרע אחת נהי נמי דהורע כח המלוין לגבות כל אחד חובו אלל יעשו שטר צייניהם ויגבו צין שניהם מן הלוה שטר אחד ע"י שיכתבו הרשאה זה לזה: עלי. שאני חייב לו: **סנא אס היו שניהם.** משולשים וכהנים: **יכתבו דורות.** מרובעים **יכתבו: ואינו יודע איזהו.** והלוה האמיניי ולא החזירי שטרו ואינו רואה ליענש: **שטרות כולן פרועין.** חוץ מלותן שאמרו עדיין לא פרענו: **נמאל.** ללוה אחד שס צבית המת שני שטרות שלהו ממנו שני הלוואות הקטן אינו פרוע דשטר צין שטרותיו קאמר דמשמע אחד ולא שנים: **גב' חוב לך צידי.** משמע מה שאתה חייב לי ואפי' כתוב החוב בהלוואות דקות כשטרות הרבה: **א"ל רבינא לרב אשי אלל מעתה שדי מכורה לך.** שדה הגדולה מכורה לו: **שדה שיש לי מכורה על.** ומיהו **הס לי מכורה לך.** מי נימא כל שדותי מכורין לו קאמר כמו שדה ארום (גיראשית ג) קנפיינ"א (כתבי) וכמו וצמחה רבה

יד בעל השטר על התחמונה. דהמלווי מתחברו עליו הרואה דהיינו לוקח. ומילתיה דרבא דלעיל ממי משום האי טעמא **יד בעל השטר על התחמונה דהיינו מלוה הלכך חוב לך צידי** פרוע כל השטרות שיש לו עליו פרועין: **באתנ' לא יפרע מן הערב.** תחלה עד שיתבע את הלוה לדין ויחייצוהו צ"ד ואס אין לו מה לשלם או יפרע מן הערב. הכי מפרשינן לה בגמרא כמסקנא [ע"פ]:

שיש לו שם שני שטרות האחד אינו פרוע ואפי' הכי אמרינן שטר גדול הוא דפרוע והקטן אינו פרוע משום דיד בעל השטר על התחמונה: שטר לך בידי פרוע. ויש לו ב' שטרות עליו אמרינן הגדול פרוע ולא הקטן ויד בעל השטר על התחמונה: ואם אמר חוב לך בידי פרוע. כלומר חוב היות חייב לי ופרעת כיון דאמר חוב סתם ויש לו כמה שטרות עליו כולן פרועין: אמר ליה רבינא לרבא. לירשא מקשי למאי דאמר הגדול פרוע. אלא מעתה שדה אחת שלי מכורה לך והיה לו ב' שדות גדולה וקטנה הכי נמי דאמרינן ודין גדולה מכר לו ואם אמר לו כל שדה שיש לי מכורה משמע דמודה כל שדותיו מכורין לו. ומתוך רבא לא סלקא דעתך דשרה גדולה מכורה לו (לא כי היכי) דאמר כשטר יד בעל השטר על התחמונה ואמר' קטנה מכורה ולא גדולה: לא יפרע כדמפרש בגמ' לא יתבע ע"י בתחלה: ואם אמר. כשעת הלוואה: על מנת שאפרע ממי שארצה. וקיבל עליו הערב: יפרע מן הערב. וכיוצא בו אמר רשב"ג

והבא בצריך להביא ראיה קא מיפלגי. ופלוגמאל דמתני' וברייאא

ליתא דפלוגמאל דלאיי ורבא דלאיי דמנריך ראהי מודה דלא חיישינן לנפילה ופקדון היכא דשמיה כשמהי כדקאמר צפרק (צתרא) [ט"ו] דיבמות (דף קטו. וסס) דקאמר אביי לנפילה לא חיישינן א' אי לפקדון כיון דשמיה כשמהי לא מפקדי גביה ב' אלל הך ברייתא (ו) חיישי' לנפילה או לפקדון דיוסף בן שמעון דאפילו צעיי יוסף בן שמעון מזכרי ראהי ורבא אמר א"צ להציא ראהי ולעיל צפרק המוכר את הספינה (דף עו. ד"ה אמר) פירשמי':

אביי אמר הכי קאמר נמצא בו'. והא דמוקי לה צענים אוחזין (ב"מ ד' כ): כגון שנמאל השטר צין שטרותיו פרועין ללו היינו אליבא דאביי דליהו מוקי לה בשוצר היואל מתחת יד הלוה כשאר שוצרין אלל אליבא דר' ירמיה אמאי: **ששטרן של יוסף בן שמעון עלי פרוע שטרות שניהם פרועין.** אע"ג (ו) דבשטר אחד שיש לו עליהם אין יכול להוציא עליהם משום דחיישינן בכל אחד שמה חזירו של כל אחד כתבו (ס) אע"פ [דחד] ודאי לוח (ו) והכא לא אמרינן] חיישינן שמה חזירו של כל אחד ואחד כתבו והסתמנו אע"ג דודאי אחד פרוע וטעמא משום דמספיקא לא מפקינן ממונא:

שניהם כהנים. ה"ה שניהם ישראלים אלל משום דתני' לעיל היה אחד מהן כהן מני כהנים: חסורי

הא דתניא בשם שמוציאין הן שטר חוב על אחרים כך מוציאין זה על זה במאי קמיפלגי בכותבין שטר ללוה ואע"פ שאין מלוה עמו קמיפלגי תנא רידן סבר א' כותבין שטר ללוה ואף על פי שאין מלוה עמו זימנין דאזיל לגבי ספרא וסהדי ואמר להו כתבו לי שטרא דבעינן למויף מיוסף בן שמעון חברי ובתר דכתבי וחתמי ליה נקיטא ליה ואמר ליה הב לי מאה דיופת מינאי תנא ברא סבר אין כותבין שטר ללוה עד שיהא מלוה עמו: נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע שניהם פרועין וכו': טעמא דנמצא הא לא נמצא מצי מפיק והאנן ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב תנן אמר רבי ירמיה במשולשין ונחזיו תברא בשמא דמאן דכתיב אמר רב הושעיא יבמשולשין בשטר ואין משולשין בשובר אביי אמר הכי קאמר (ו) ינמצא ללוה בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון עלי פרוע שטרות שניהם פרועין: כיצד יעשו ישלשו בו': **תנא האם היו שניהם כהנים יכתבו דורות: באתנ'.** והאומר לבנו שטר בין שטרותי פרוע ואינו יודע אי זהו שטרות כולן פרועין נמצא לאחד שם שנים הגדול פרוע והקטן אינו פרוע: **גב'.** אמר רבא ישטר לך בידי פרוע הגדול פרוע והקטן אינו פרוע חוב לך בידי פרוע שטרות כולן פרועין אמר ליה רבינא אלא מעתה שדי מכורה לך שדה גדולה מכורה לו שדה שיש לי מכורה לך כל שדותיו מכורין לו התם ח"יד בעל השטר על התחמונה: **באתנ'.** המלוה את חבירו על ידי ערב לא יפרע מן הערב ואם

הוא והיו שני יוסף בן שמעון נושים בו ואילמלא זה השוצר היו שניהם נפרעין ממנו שטרותם כדאוקמינן שהס יכולין להוציא שט"ח על אחרים ועכשיו צוה השוצר הורע חוקתם דקיי"ל יד בעל השטר על התחמונה וכשיוציא כל אחד מהס שטרו אומר לו הנה השוצר עליו. ומיהו נראה צעיי שאס שניהם צאים בהרשאה זה מזה על הלוה יכולין לגבות אחד מן השטרות ממ"נ מן הלוה שהרי מודה הוא צע"כ צעיי השטרות אלל שפרע אחד מהן. ומיהו אי טעין לוח ואומר לשנים פרעתי והשוצר נכתב סתם על שנים נראה צעיי דטענה מעלילתא היא אלל היכא דמודה צב' הלוואות אלל שפרע אחת נהי נמי דהורע כח המלוין לגבות כל אחד חובו אלל יעשו שטר צייניהם ויגבו צין שניהם מן הלוה שטר אחד ע"י שיכתבו הרשאה זה לזה: עלי. שאני חייב לו: **סנא אס היו שניהם.** משולשים וכהנים: **יכתבו דורות.** מרובעים **יכתבו: ואינו יודע איזהו.** והלוה האמיניי ולא החזירי שטרו ואינו רואה ליענש: **שטרות כולן פרועין.** חוץ מלותן שאמרו עדיין לא פרענו: **נמאל.** ללוה אחד שס צבית המת שני שטרות שלהו ממנו שני הלוואות הקטן אינו פרוע דשטר צין שטרותיו קאמר דמשמע אחד ולא שנים: **גב' חוב לך צידי.** משמע מה שאתה חייב לי ואפי' כתוב החוב בהלוואות דקות כשטרות הרבה: **א"ל רבינא לרב אשי אלל מעתה שדי מכורה לך.** שדה הגדולה מכורה לו: **שדה שיש לי מכורה על.** ומיהו **הס לי מכורה לך.** מי נימא כל שדותי מכורין לו קאמר כמו שדה ארום (גיראשית ג) קנפיינ"א (כתבי) וכמו וצמחה רבה

שיש לו שם שני שטרות האחד אינו פרוע ואפי' הכי אמרינן שטר גדול הוא דפרוע והקטן אינו פרוע משום דיד בעל השטר על התחמונה: שטר לך בידי פרוע. ויש לו ב' שטרות עליו אמרינן הגדול פרוע ולא הקטן ויד בעל השטר על התחמונה: ואם אמר חוב לך בידי פרוע. כלומר חוב היות חייב לי ופרעת כיון דאמר חוב סתם ויש לו כמה שטרות עליו כולן פרועין: אמר ליה רבינא לרבא. לירשא מקשי למאי דאמר הגדול פרוע. אלא מעתה שדה אחת שלי מכורה לך והיה לו ב' שדות גדולה וקטנה הכי נמי דאמרינן ודין גדולה מכר לו ואם אמר לו כל שדה שיש לי מכורה משמע דמודה כל שדותיו מכורין לו. ומתוך רבא לא סלקא דעתך דשרה גדולה מכורה לו (לא כי היכי) דאמר כשטר יד בעל השטר על התחמונה ואמר' קטנה מכורה ולא גדולה: לא יפרע כדמפרש בגמ' לא יתבע ע"י בתחלה: ואם אמר. כשעת הלוואה: על מנת שאפרע ממי שארצה. וקיבל עליו הערב: יפרע מן הערב. וכיוצא בו אמר רשב"ג

קעג.

עין משפט

נר מצוה

ק"ט א מ"י פט"ו מהל' מלוה ולוה ה' ו פט"ו מהל' מכירה ה' יא ועי' בהשגות ובמ"מ סמג עשין ד' טו"ע ח"מ סי' סו סעיף יא:

קב ב מ"י פט"ו מהל' מלוה הלכה ט י סמג עשין ו' טו"ע ח"מ סי' סב וע"ש בהג"ה:

קבא ג טו"ע ח"מ סי' מט סעיף ט:
קבב ד ה מ"י פט"ו מהל' מלוה ולוה ה' ח סמג עשין ד' טו"ע ח"מ סי' מט סעיף ו:

קבג ו מ"י שס פט"ו ה' יט סמג עשין ד' טו"ע ח"מ סי' סה סעיף כ:

קבד ז מ"י שס טו"ע שס סעיף כד:
קבה ח מ"י פכ"ה מהל' מכירה הלכה יט טו"ע ח"מ ירד סעיף יב:

קבו ט מ"י פכ"ה מהל' מלוה ולוה הלכה ג סמג עשין ד' טו"ע ח"מ סי' קטט סעיף ח:

לעני רש"י

קנפיינ"א [קנפיינ"א]. ערבה, מרחב, שדות.

רבינו גרשום (המשך)

בו לאחר מיתת אביו היו מרגיזין וסד"א דאין צריך ראיה קמ"ל דצריך וכל שכן אחריני דלא והיוי דצריך להביא ראיה: ותנא ברא סבר אין כותבין שטר ללוה עד שיהא מלוה עמו. ולכך כיון דבפניו נכתב מחמתן איך קל לאומת דמפיק ליה להכי מוציא שטר זה על זה: טעמא דנמצא. בין שטרותיו ודשטר יוסף בן שמעון פרוע דמשום הכי לא מצי מפיק אלל מצי מפיק: (משום) במשולשין. ככתבו כשטר יוסף בן שמעון בן לוי דניכר איהו יוסף חייב לו: ומקשי' אי הכי כיון דמייירי במשולשין אס כן אמאי קתני נמצא לאחד בין שטרותיו כו' שטרות שניהן פרועין ואמאי שטרות פרועין וכיון דמשולשין ששם וקדם אינם שהו וניחזיו תברא שכתב יוסף בן שמעון בן לוי בשמא דמאן יוסף כתב. כיון דניכרין בשם וקדם ואידך דלא כתב תברא על שמה ליפרע משטרות: אמר רב אשעיאי במשולשין היינו משולשין בשובר להכי כשטר להכי מצי מפיק. וצריך להכי מצי מפיק הא לא נמצא מצי מפיק יוסף בן שמעון מיניה היינו כדדיוק' בירושא הא על אחרים יכולין להוציא אלל אחרים אין יכולין להוציא עליהן והשאת ליכא למפרך והאנן תן ולא אחר כו': יכתבו דורות. וירעבו או יחמשו עד שלא יהו שוין: פת"ג נמצא לאחד. לוח: שם שנים. שטרות כיון דהוא אמר לבנו שטר א' פרוע ולא שטר כלל דוח לזה